

1001894-62.2021.8.26.0291

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa

Magistrado: JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... criminosa, fuga de presos, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas praticados por supostos membros do Primeiro Comando da Capital - PCC, que atuavam nesta cidade e região, requereu (fls. 16/22) a Interceptação Telefônica, com ação controlada, bem como a prorrogação desta (fls. 46/55, 73/79, 96/102, 122/130, 152/159, 183/190, 208/213, 235/243, 273/281, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Foro de Jaboticabal

Vara Criminal

Praça do Café, s/nº, Jaboticabal-SP - cep 14870-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001894-62.2021.8.26.0291 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001894-62.2021.8.26.0291

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa

Requerente:

Ministério Público do Estado de São Paulo

Réu:

WILLIAM RIBEIRO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA FRANCINI DOS REIS COSTA

Vistos.

Após investigações (fls. 07/15, 35/45, 68/72, 91/95, 115/121, 142/151, 172/182, 205/207, 223/234, 254/272, 293/305, 336/349, 372/385, 408/420, 446/456, 480/492, 514/526, 556/571, 603/614, 642/650, 676/685, 711/719, 744/755, 827/979), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO - Núcleo Ribeirão Preto do Ministério Público, por intermédio de Medida Cautelar Criminal (autos do processo nº 1002019-64.2020.8.26.0291), procedimento este instaurado em 10.06.2020 para investigar crimes de organização criminosa, fuga de presos, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas praticados por supostos membros do Primeiro Comando da Capital - PCC, que atuavam nesta cidade e região, requereu (fls. 16/22) a Interceptação Telefônica, com ação controlada, bem como a prorrogação desta (fls. 46/55, 73/79, 96/102, 122/130, 152/159, 183/190, 208/213, 235/243, 273/281, 306/314, 325/335, 361/371, 397/407, 436/445, 469/479, 505/513, 541/555, 591/602, 631/641, 664/675, 700/710, 734/743), do suspeito de integrar organização criminosa, Alexsandro Cardoso Mota, vulgo Sandrinho ou Satan, requerimentos estes que, por decisão fundamentada, foram deferidos (fls. 23/29, 56/59, 80/82, 103/105, 131/133,

160/163, 191/193, 214/216, 244/247, 282/285, 315/318, 350/353, 386/389, 421/425, 457/461, 493/497, 527/531, 572/577, 615/620, 651/656, 686/692, 720/726, 756/758). O monitoramento telefônico permitiu ao Ministério Público acompanhar 05 (cinco) suspeitos de praticarem, além do delito de organização criminosa armada, casos concretos de associação para o tráfico e o de tráfico de drogas, bem como proceder com a identificação e a exata e perfeita vinculação entre cada um dos representados (fls. 769), são eles:

- 1) Willian Ribeiro, vulgo Boneco, exercente da função de "DISCIPLINA GERAL" nesta cidade de Jaboticabal;
- 2) Sandro César dos Santos, vulgo Pé ou Pé na Estada, exercente da função da "RIFA - SETOR DO COMÉRCIO", na chamada "Regional 016", especialmente nesta cidade de Jaboticabal;
- 3) Marcelo dos Santos, vulgo Coco, Coquinho ou Josué, exercente da função da "RIFA - SETOR DA LAN HOUSE", na chamada "Regional 016", com atuação nesta cidade de Jaboticabal;
- 4) Leandro Miguel Martins, vulgo Lê, exercente da função de "DISCIPLINA GERAL" nesta cidade de Jaboticabal, e;
- 5) Anderson Rodrigo dos Santos, vulgo Andinho, exercente da função da "RIFA - SETOR DA LAN HOUSE", na chamada "Regional 016", com atuação nesta cidade de Jaboticabal. De acordo ainda com o i. parquet a função de disciplina geral refere-se aos membros que participam de julgamentos de outros membros da facção criminosa ou pessoas da comunidade que descumprem as regras contidas em estatuto próprio. Esses julgamentos são chamados de tabuleiros e envolvem desde desentendimentos, cobrança de dívidas, até cometimento de infrações outras determinadas nos regulamentos do Primeiro Comando da Capital. As punições podem variar desde suspensões, exclusões, agressões, até mesmo a morte.

Já os que exercem a função de sintonia da rifa, participam no sorteio de prêmios (carros, motocicletas, imóveis, dinheiro etc.) que a facção criminosa promove periodicamente. Os membros se comprometem, quando ingressam na facção, a "comprarem" determinada quantidade de números dessa Rifa (setor da Lan House), bem como a "venderem" parte desses números a pessoas da comunidade interessadas em concorrer (setor do Comércio). São, portanto, responsáveis pelo controle da distribuição dos números das rifas do Primeiro Comando da Capital aos membros e da venda aos interessados da comunidade, com a respectiva cobrança e prestação de contas entre si e para com seus superiores.

Diante disso, em 15.04.2021, o Ministério Público requereu a decretação de suas prisões cautelares, bem como requereu a realização de busca domiciliar (fls. 766/823).

Em 20.04.2021, foi proferida decisão (fls. 980/985), deferindo os pedidos, consignando que o feito ostenta complexa investigação que produziu indícios veementes do envolvimento dos investigados com a nefasta organização criminosa conhecida como PCC - Primeiro Comando da Capital, voltada à prática de diversos delitos, dentre esses, o hediondo narcotráfico, e todos os outros crimes oriundos dessa perniciososa chaga social e que cristalino o risco à ordem pública diante do inegável imenso perigo que a organização criminosa ora investigada acarreta à sociedade brasileira como um todo; isso porque que tal organização, seja em face de seu reconhecido poder econômico, seja por sua própria natureza de crime organizado - o que faz supor que tenha o condão de infiltrar-se em várias esferas e instâncias do Poder Público, tem a inegável capacidade de prejudicar a investigação criminal e a persecução penal (fls. 981/982).

As interceptações foram prorrogadas mais uma vez (fls. 1037/1040), com base na manifestação do Ministério Público (fls. 986/996) e do Relatório de Investigações (fls. 997/1006).

Os mandados foram devidamente cumpridos (1116/1119 e 1120/1121).

A defesa de Leandro Miguel Martins, vulgo Lê, apresentou pedido de Liberdade Provisória em autos apartados (autos do processo nº 0001028-71.2021.8.26.0291), em 26.04.2021 (fls. 01/09 destes autos), alegando, em síntese, que o paciente é aposentado, portador de doença renal crônica, apresenta insuficiência cardíaca, HAS, alterações neurológicas sensitivas e motoras, lesões ósseas decorrentes do

hiperparatireoidismo secundário, anemia, complicações como retinopatia e neuropatia, com incapacidade definitiva para os atos da vida comum, bem como faz hemodiálise 3x por semana, que na falta de diálise leva a risco iminente de morte, conforme relatório médico em anexo, com residência no foro do delito, conforme comprovante anexo (fls. 01/02 dos autos do incidente).

Após ouvir o representante do Ministério Público que foi contrário ao pedido de Liberdade Provisória (fls. 16/29 dos autos do incidente), foi proferida decisão, em 27.04.2021 (fls. 31/34 dos autos do incidente), indeferindo o pedido, consignando que o autuado aparenta ser essencial ao bom funcionamento da engrenagem delitosa do grupo criminoso integrado, dela se beneficiando financeiramente, sabedor de todos os meandros ilícitos. Por isto, a manutenção da prisão cautelar para o requerente mostra-se imprescindível (fls. 25) e que a condição de doente crônico, per si, não afasta as condições da prisão preventiva, sobretudo quando o crime é praticado sem violência ou grave ameaça. As demais condições se mantêm, salvo se não houver assistência médica adequada prestada pelo Estado por meio do CDP, o que não se tem notícia nos autos (fls. 31/32 dos autos do incidente). De acordo com o Ministério Público, o requerente se encontra bem assistido pelo Núcleo da Saúde da referida unidade, que promoverá o atendimento e tratamento médico necessários (fls. 28). Na oportunidade, foi determinada a expedição de ofício ao Centro de Detenção Provisória do município de Taiúva, no Estado de São Paulo (CDP-Taiúva/SP) em que o autuado se encontra, a fim de se obter informações acerca das condições de assistência médica a ele prestadas.

O Relatório de Saúde apresentado pelo mencionado centro de detenção (fls. 44/46 dos autos do incidente), elaborado em 29.04.2021, declarou que Leandro Miguel Martins, vulgo Lê, é portador de hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca e doença renal crônica com a extrema necessidade de realização de hemodiálise 3 vezes por semana junto ao Hospital São Marcos de Jaboticabal/SP por tempo indeterminado. Contudo, ressaltou que o CDP de Taiúva/SP, através do Núcleo de Atendimento à Saúde vem tomando todas as medidas para garantir a continuidade do tratamento e realização das sessões de hemodiálise, consultas e entrega de medicações, garantindo os direitos previstos na legislação para o réu preso, ressaltando, por fim, que aquela unidade atende em nível ambulatorial (fls. 45 dos autos do incidente). Dada ciência do relatório às partes (fls. 47 dos autos do incidente), o incidente em questão foi arquivado.

De volta ao presente feito, com o término das investigações (fls. 1307/1503) e a juntada dos Laudos Periciais nºs 327005/2020 (fls. 1545/1547) e 397088/2020 (fls. 1548/1550) que atestaram tratar-se de cocaína e de maconha, respectivamente, o Ministério Público, em 15.05.2021, ofereceu denúncia (fls. 1926/1998) contra todos os suspeitos averiguados, requerendo a manutenção das suas prisões cautelares (fls. 1536/1544).

Em decisão proferida em 31.05.2021 (fls. 2004/2005), diante da prova da materialidade e de robustos indícios de autoria em desfavor dos autuados, RECEBI A DENÚNCIA contra:

1) WILLIAN RIBEIRO, vulgo Boneco, como incurso no artigo 2º, §2º (armada), da Lei nº 12.850/13 c/c artigo 61, inciso II, letra 'j' (calamidade pública), do Código Penal; no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 61, inciso II, letra 'j' (calamidade pública), do Código Penal; e por 1 (uma) vez, no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 61, inciso II, letra 'j' (calamidade pública), do Código Penal, todos na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal;

2) SANDRO CÉSAR DOS SANTOS, vulgos Pé ou Pé na Estada, como incurso no artigo 2º, §2º (armada) da Lei nº 12.850/13 c/c. artigo 61, inciso II, letra 'j' (calamidade pública), do Código Penal; no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 61, inciso II, letra 'j' (calamidade pública), do Código Penal; e por 1 (uma) vez, no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 61, inciso II, letra 'j' (calamidade pública), do Código Penal, todos na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal;

3) MARCELO DOS SANTOS, vulgo Coco, Coquinho ou Josué, como incurso no artigo 2º, §2º (armada) da Lei nº 12.850/13 c/c. artigo 61, inciso II, letra 'j' (calamidade pública), do Código Penal; no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 61,

inciso II, letra 'j' (calamidade pública), do Código Penal; e por 1 (uma) vez, no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 61, inciso II, letra 'j' (calamidade pública), do Código Penal, todos na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal;

4) LEANDRO MIGUEL MARTINS, vulgo Lê, como incurso no artigo 2º, §2º (armada) da Lei nº 12.850/13 c/c. artigo 61, inciso II, letra 'j' (calamidade pública), do Código Penal; no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 61, inciso II, letra 'j' (calamidade pública), do Código Penal; e por 2 (duas) vezes, no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 61, inciso II, letra 'j' (calamidade pública), do Código Penal, todos na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal, e;

5) ANDERSON RODRIGO DOS SANTOS, vulgo Andinho, como incurso no artigo 2º, §2º (armada) da Lei nº 12.850/13 c/c. artigo 61, inciso II, letra 'j' (calamidade pública), do Código Penal; no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 61, inciso II, letra 'j' (calamidade pública), do Código Penal; e por 3 (três) vezes, no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 61, inciso II, letra 'j' (calamidade pública), do Código Penal, todos na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal.

Sobrevieram aos autos pedido de informações diante da impetração de Habeas Corpus, autos do processo nº 2151593-13.2021.8.26.0000, pela Defesa de Leandro Miguel Martins (fls. 2147/2160), o que foi respondido em 06.07.2021 (fls. 2169/2172). Em 26.07.2021, o v. Acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, por unanimidade, para Leandro Miguel Martins, consignando que no presente caso, há necessidade de se resguardar a ordem pública e não há demonstração de que, onde se encontra, o paciente não poderá receber os cuidados de que necessita. A Defesa de Leandro Miguel Martins, por meio de seu advogado constituído (fls. 2137), apresentou defesa preliminar (fls. 2167/2168).

A Defesa de Anderson Rodrigo dos Santos, por meio de sua advogada nomeada (fls. 2182), apresentou defesa preliminar (fls. 2178/2179).

Em 21.07.2021 foi proferida decisão (fls. 2190/2191), mantendo a prisão preventiva dos acusados.

Em 27.07.2021 foi juntado aos autos o Parecer Técnico nº 3432959 do CAEX (fls. 2203/2209), referente aos telefones celulares apreendidos em poder dos denunciados Sandro César dos Santos, Marcelo dos Santos e Leandro Miguel Martins, bem como de João Carlos Pio.

A Defesa de Willian Ribeiro, por meio de sua advogada nomeada (fls. 2215), apresentou defesa preliminar (fls. 2219/2222).

A Defesa de Sandro César dos Santos e Marcelo dos Santos, por meio do advogado constituído (fls. 2250), apresentou defesa preliminar (fls. 2227/2229).

Em 07.10.2021 foi proferida decisão (fls. 2251/2257), mantendo a prisão preventiva dos acusados, bem como designando audiência de instrução, debates e julgamento. Sobrevieram aos autos novo pedido de informações diante da impetração de Habeas Corpus, autos do processo nº 207846, pela Defesa de Leandro Miguel Martins (fls. 2361/2347), o que foi respondido em 16.11.2021 (fls. 2380/2383).

Em 16.02.2022, o Ministro Edson Fachin negou seguimento ao Habeas Corpus impetrado. Em audiência realizada em 19.11.2021 (fls. 2403/2404), foram colhidos os depoimentos das testemunhas Driely Rezende Mingarino, Pedro Augusto Mariano Mazetto, Ricardo Augusto Baggio Gomes, Thallis Henrique de Senne, Gilson Aparecido Noccioli, Lucas Mazza Gambeta, Edgar Rogério Arantes, Milton Sérgio Veríssimo, Irineu Prais Júnior, Juan Adorni Arroyo e Raphael Wellington Tavella.

Em audiência de continuação realizada em 26.11.2021 (fls. 2485/2487), foram colhidos os depoimentos das testemunhas Cláudio Adriano Silva, Rodrigo Aparecido Bito, Adriano José Trindade, Laura Elisa Tomé, Sueli de Fatima Meirelles Martins, Rafaela Luzia Leite Pedroso, Silvano Marinho Oliveira, Dimas Gustavo Lança e João Paulo Borges Júnior.

Sobrevieram, novamente, aos autos pedido de informações diante da impetração de Habeas Corpus, autos do processo nº 2001945-22.2022.8.26.0000, pela Defesa de Leandro Miguel Martins (fls. 2652/2661), o que foi respondido em 17.01.2022 (fls. 2662/2665).

Ainda em audiência de instrução em continuação, realizada em 19.01.2022 (fls.

2674/2675), foram colhidos os depoimentos das testemunhas Maura Santos da Cruz, Leda Pereira Santos da Cruz, bem como foram interrogados os acusados. Na ocasião, considerando a complexidade do processo, número de acusados e fatos a serem apurados, foi deferido o prazo de 10 (dez) dias requerido pelo Ministério Público (com anuência das Defesas) para manifestação acerca do artigo 402 do Código de Processo Penal (termo de audiência de fls. 2674/2675). Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, foi juntadas cópias dos autos ns. 1500089-17.2021.8.26.0291 (fls. 2777/2854) e 1500078-85.2021.8.26.0291 (fls. 2855/2968). As partes apresentaram alegações finais (fls. 3167/3310, 3311/3322, 3323/3364, 3365/3377 e 3380/3386). - O Ministério Público requereu (fls. 3167/3310) a procedência da presente ação penal com a condenação de todos os acusados nos exatos termos da denúncia, consignando que (fls. 3287):

Divisada e bem examinada a totalidade das provas, cautelares de interceptações, diversos relatórios produzidos pela Agência Regional de Inteligência e inúmeros relatórios disponibilizados pelo Centro de Inteligência da Polícia Civil, resultados das buscas domiciliares e aquelas orais deduzidas em juízo, ausentes quaisquer provas de Defesas a abalar ou as tisonar, percebendo, então, que se enfeixam num todo rigoroso e harmônico a evidenciar a efetiva prática de cada uma das infrações pelas quais respondem os réus.

1) Em relação ao acusado William Ribeiro, vulgo Boneco, de acordo com a manifestação ministerial, as penas-bases dos delitos organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico devem ser fixadas em patamar bem próximo ao máximo, tendo em vista os péssimos antecedentes do réu (fls. 2014/2023) e pela certidão de execução criminal (fls. 2011/2013), absolutamente desviada conduta social, personalidade deformada do acusado, além das circunstâncias do delito, seus motivos e consequências (fls. 3289).

Frisou que para o crime de tráfico e de associação para o tráfico, além da conduta social e a personalidade do réu, devem ser consideradas as elevada quantidade e qualidade da droga que traficava (no total, aproximadamente 2 kg de maconha), conforme as circunstâncias preponderantes, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, que exigem a imposição da pena bem próximo ao patamar máximo (fls. 3290). Na segunda fase, nos termos dos artigos 63 c/c 64, inciso I, ambos do Código Penal, o Ministério Público requereu (fls. 3291) a consideração da reincidência do acusado, conforme certidão criminal de fls. 2011/2013, uma vez que o réu ostenta condenação pela prática do crime do tráfico de drogas, cuja extinção da pena somente ocorrerá em 13.07.2023. Ainda nesta fase, visto que os crimes imputados ao réu foram praticados em estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 06 de 2020 e Decreto Estadual 64.879 de 20.03.2020), o Ministério Público destacou que deve incidir, ainda, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal (fls. 3292). Na terceira fase, para o delito de organização criminosa, o Ministério Público requereu (fls. 3292) o aumento da pena, em razão de ter ficado caracterizado o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013. Ante a posição ocupada pelo réu e a função por ele exercida aguarda-se o aumento da pena em seu patamar máximo (metade).

2) Em relação ao acusado Sandro César dos Santos, vulgo Pé ou Pé na Estrada, de acordo com a manifestação ministerial, as penas-bases dos delitos organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico devem ser fixadas em patamar bem próximo ao máximo, tendo em vista os péssimos antecedentes do réu (fls. 2060/2076) e pela certidão de execução criminal (fls. 2024/2030), absolutamente desviada conduta social, personalidade deformada do acusado, além das circunstâncias do delito, seus motivos e consequências (fls. 3293).

Frisou que para o crime de tráfico e de associação para o tráfico, além da conduta social e a personalidade do réu, devem ser consideradas as elevada quantidade e qualidade da droga que traficava (no total, aproximadamente 484,97g de maconha), conforme as circunstâncias preponderantes, nos termos do artigo 42 da Lei

11.343/06, que exigem a imposição da pena bem próximo ao patamar máximo. Na segunda fase, nos termos dos artigos 63 c/c 64, inciso I, ambos do Código Penal, o Ministério Público requereu (fls. 3295) a consideração da reincidência do acusado, conforme certidão criminal de fls. 2024/2030, uma vez que o réu ostenta condenação pela prática de crime de homicídio, cuja extinção estava prevista para ocorrer em 15.02.2027. Ainda nesta fase, visto que os crimes imputados ao réu foram praticados em estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 06 de 2020 e Decreto Estadual 64.879 de 20.03.2020), o Ministério Público destacou que deve incidir, ainda, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal (fls. 3296). Na terceira fase, para o delito de organização criminosa, o Ministério Público requereu (fls. 3297) o aumento da pena, em razão de ter ficado caracterizado o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013. Ante a posição ocupada pelo réu e a função por ele exercida aguarda-se o aumento da pena em seu patamar máximo (metade).

3) Em relação ao acusado Leandro Miguel Martins, vulgo Lê, de acordo com a manifestação ministerial, as penas-bases dos delitos organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico devem ser fixadas em patamar bem próximo ao máximo, tendo em vista os péssimos antecedentes do réu (fls. 2035/2047) e pela certidão de execução criminal (fls. 2031/2034), absolutamente desviada conduta social, personalidade deformada do acusado, além das circunstâncias do delito, seus motivos e consequências (fls. 3297).

Frisou que para o crime de tráfico e de associação para o tráfico, além da conduta social e a personalidade do réu, devem ser consideradas as elevada quantidade e qualidade da droga que traficava (no total, aproximadamente 66,7g de cocaína, 37,85g de crack e 26,5g de maconha), conforme as circunstâncias preponderantes, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, que exigem a imposição da pena bem próximo ao patamar máximo. Na segunda fase, nos termos dos artigos 63 c/c 64, inciso I, ambos do Código Penal, o Ministério Público requereu (fls. 3300) a consideração da reincidência do acusado, conforme certidão criminal de fls. 2031/2034, uma vez que o réu ostenta condenação pela prática do crime do furto, cuja extinção da pena somente ocorreu em 26.02.2018, ou seja, há menos de 05 (cinco) anos da prática dos fatos objetos do presente feito (artigo 63, inciso I, do Código Penal). Ainda nesta fase, visto que os crimes imputados ao réu foram praticados em estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 06 de 2020 e Decreto Estadual 64.879 de 20.03.2020), o Ministério Público destacou que deve incidir, ainda, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal (fls. 3300). Na terceira fase, para o delito de organização criminosa, o Ministério Público requereu (fls. 3300) o aumento da pena, em razão de ter ficado caracterizado o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013. Ante a posição ocupada pelo réu e a função por ele exercida aguarda-se o aumento da pena em seu patamar máximo (metade).

4) Em relação ao acusado Marcelo dos Santos, vulgo Coco, Coquinho ou Josué, de acordo com a manifestação ministerial, as penas-bases dos delitos organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico devem ser fixadas em patamar bem próximo ao máximo, tendo em vista os péssimos antecedentes do réu (fls. 2078/2090) e pela certidão de execução criminal (fls. 2091/2094), absolutamente desviada conduta social, personalidade deformada do acusado, além das circunstâncias do delito, seus motivos e consequências (fls. 3301).

Frisou que para o crime de tráfico e de associação para o tráfico, além da conduta social e a personalidade do réu, devem ser consideradas as elevada quantidade e qualidade da droga que traficava (no total, aproximadamente 484,97g de maconha), conforme as circunstâncias preponderantes, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, que exigem a imposição da pena bem próximo ao patamar máximo. Na segunda fase, nos termos dos artigos 63 c/c 64, inciso I, ambos do Código Penal, o Ministério Público requereu (fls. 3304) a consideração da reincidência do acusado, conforme certidão criminal de fls. 2091/2094, uma vez que o réu ostenta condenação pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, cuja extinção estava prevista para ocorrer em 05.03.2020. Ainda nesta fase, visto que os crimes imputados ao réu foram praticados em estado de calamidade pública (Decreto

Legislativo nº 06 de 2020 e Decreto Estadual 64.879 de 20.03.2020), o Ministério Público destacou que deve incidir, ainda, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal (fls. 3304). Na terceira fase, para o delito de organização criminosa, o Ministério Público requereu (fls. 3304) o aumento da pena, em razão de ter ficado caracterizado o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013. Ante a posição ocupada pelo réu e a função por ele exercida aguarda-se o aumento da pena em seu patamar máximo (metade).

5) Em relação ao acusado Anderson Rodrigo dos Santos, vulgo Andinho ou RD, de acordo com a manifestação ministerial, as penas-bases dos delitos organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico devem ser fixadas em patamar bem próximo ao máximo, tendo em vista os péssimos antecedentes do réu (fls. 2052/2059) e pela certidão de execução criminal (fls. 2048/2051), absolutamente desviada conduta social, personalidade deformada do acusado, além das circunstâncias do delito, seus motivos e consequências (fls. 3305).

Frisou que para o crime de tráfico e de associação para o tráfico, além da conduta social e a personalidade do réu, devem ser consideradas as elevada quantidade e qualidade da droga que traficava (no total, aproximadamente 30,21g de cocaína e, aproximadamente, 2,5kg de maconha), conforme as circunstâncias preponderantes, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, que exigem a imposição da pena bem próximo ao patamar máximo. Na segunda fase, nos termos dos artigos 63 c/c 64, inciso I, ambos do Código Penal, o Ministério Público requereu (fls. 3308) a consideração da reincidência do acusado, conforme certidão criminal de fls. 2048/2051, uma vez que o réu ostenta condenação pela prática do crime do tráfico de drogas, cuja extinção da pena somente ocorreu em 13.03.2020, ou seja, há menos de 05 (cinco) anos da prática dos fatos objetos do presente feito (artigo 63, inciso I, do Código Penal). Ainda nesta fase, visto que os crimes imputados ao réu foram praticados em estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 06 de 2020 e Decreto Estadual 64.879 de 20.03.2020), o Ministério Público destacou que deve incidir, ainda, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal (fls. 3309). Na terceira fase, para o delito de organização criminosa, o Ministério Público requereu (fls. 3304) o aumento da pena, em razão de ter ficado caracterizado o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013. Ante a posição ocupada pelo réu e a função por ele exercida aguarda-se o aumento da pena em seu patamar máximo (metade).

- A Defesa de William Ribeiro apresentou alegações finais (fls. 3311/3322):

1) Com relação ao crime de organização criminosa (artigo 2º da Lei nº 12.850/13), requereu a absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu então a nulidade da presente fundamentação quanto à causa de aumento de pena, uma vez que não existem vestígios que possam ser periciados para que se comprove a existência da arma de fogo no caso em tela e que, no caso de eventual condenação, que seja realizada apenas com fulcro no artigo 2ª, caput, da Lei nº 12850/2013; 2) Com relação ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.346/06), requereu a absolvição do acusado; 3) Com relação ao crime de associação para fins de tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.346/06), requereu a absolvição do acusado; Por fim, requereu o afastamento na dosimetria de todos os crimes ora imputados ao acusado da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal; a observação das atenuantes, e; em caso de condenação, aplicação da pena no mínimo.

- A Defesa de Leandro Miguel Martins apresentou alegações finais (fls. 3323/3364), requerendo a anulação do processo, a partir das interceptações telefônicas obtidas ilicitamente na fase investigatória e das demais provas delas derivadas, uma vez que a autorização judicial deferida nos autos do Processo Cautelar n.º 1002019-64.2020.8.26.0291 carece de fundamentação válida, exigida nos termos do art. 5º da Lei nº 9.296/1996, o que atrai a mácula de ilicitude das decisões posteriores, bem como das provas derivadas na medida invasiva.

1) Com relação ao crime de organização criminosa (artigo 2º da Lei nº 12.850/13), requereu a absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu o afastamento da majorante prevista no parágrafo segundo, do artigo 2º, da Lei nº 12.850/13; 2) Com relação ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.346/06),

requereu a absolvição do acusado, visto que a autoria delitiva no tocante ao acusado não restou devidamente demonstrada nos autos, devendo o acusado ser absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII, Código de Processo Penal; 3) Com relação ao crime de associação para fins de tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.346/06), requereu a absolvição do acusado, uma vez que não restou demonstrado o ânimo de permanência entre os envolvidos; Por fim, requereu, em eventual dosimetria e individualização da pena, a fixação da pena-base no mínimo legal, em face de ausência de qualquer circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda e terceira fase, uma vez que inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, restando ainda ausente causas especiais de diminuição ou aumento da pena.

- A Defesa de Sandro César dos Santos e Marcelo dos Santos apresentou alegações finais (fls. 3365/3377):

1) Com relação ao crime de organização criminosa (artigo 2º da Lei nº 12.850/13), requereu a absolvição dos acusados, tendo em vista que nos autos não há nenhuma prova que demonstre sem que restem dúvidas quanto a participação dos acusados no delito. Frisou que a interceptação telefônica não deverá ser utilizada como prova, mas sim como meio de prova. Requereu, por fim, o afastamento da majorante prevista no §2º, artigo 2º, da Lei nº 12.850/13; 2) Com relação ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.346/06) e de associação para fins de tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.346/06), requereu a absolvição dos acusados, haja vista que não foram localizados quaisquer materiais ilícitos em posses dos acusados quando da realização da prisão e da busca e apreensão, tampouco houve a apresentação de prova que demonstre a participação dos acusados em tais delitos.

- A Defesa de Anderson Rodrigo dos Santos apresentou alegações finais (fls. 3380/3386), requerendo a absolvição do acusado, pelo princípio do "indúbio pro reo", e a fragilidade e/ou inexistência das provas carreadas aos autos.

- A Defesa de Leandro Miguel Martins apresentou complementação às alegações finais (fls. 3396/3397).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar de nulidade das interceptações telefônicas arguida pela Defesa do acusado Leandro não prospera.

Não há se falar em nulidade de interceptações telefônicas deferidas judicialmente, na medida que demonstrada justa causa para tanto e também evidenciada a devida fundamentação no ato jurisdicional autorizativo. Outrossim, não se deve olvidar que a investigação versava sobre crimes de natureza bastante complexa, de modo que a interceptação de comunicações telefônicas se afigurava como medida imprescindível ao aprofundamento das diligências apuratórias. Portanto, rejeito a alegação de nulidade.

No mérito, a pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 2º, § 2º, DA LEI 12.850/13 e 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06:

Com relação à materialidade, vieram aos autos os seguintes elementos de prova: a) interceptações telefônicas, conforme relatórios de inteligência constantes do Procedimento de Investigação Criminal n. 09/2020 (fls. 02/1532); b) Relatório Parcial da Agência de Inteligência elaborado para instruir os pedidos de prisão e de buscas (fls. 827/979 e 1551/1704); c) Relatório Final da Agência de Inteligência (fls. 1307/1503 e 1732/1925); d) Relatórios de Análise do Material Apreendido (RAMAS - fls. 1276/1306 e 1705/1751).

No tocante à autoria, foram colhidos, sob o crivo do contraditório, os seguintes elementos:

Testemunhas comuns:

1) Driely Rezende Mingarino (fls. 2405/2409), policial militar, confirmou ter participado da operação deflagrada na Comarca de Jaboticabal e Pitangueiras, no dia 26.04.2021, realizada juntamente com o GAECO, tendo participado, especificamente, no cumprimento de mandados na cidade de Pitangueiras. De acordo com a testemunha, realizou as diligências na residência do acusado Marcelo dos Santos, juntamente com Promotor de Justiça encarregado, informando que foi necessário o arrombamento da porta do imóvel uma vez que o réu não atendeu aos chamados da equipe. Disse que



assim que os policiais entraram na residência, Marcelo dos Santos quebrou seu telefone celular e, após ser algemado, foi conduzido. Ratificou que viu o acusado quebrando seu telefone celular (fls. 2406). Informou que no local foi encontrado mais 01 (um) telefone celular que estava danificado, além de uma Rifa dos Amigos. Com relação a esta rifa encontrada na residência do acusado Marcelo dos Santos, esclareceu que se tratava de um talão com vários números (fls. 2406). Disse que os 02 (dois) celulares e o talão de rifa foram apreendidos, lacrados e entregues ao Promotor de Justiça. Afirmou que os objetos apreendidos foram lacrados ainda na residência na presença de Marcelo dos Santos e que a diligência transcorreu normalmente, sem intercorrências. Por fim, a testemunha reconheceu o acusado.

2) Pedro Augusto Mariano Mazetto (fls. 2410/2414), policial militar, confirmou ter participado da operação deflagrada na Comarca de Jaboticabal e Pitangueiras no dia 26.04.2021, na residência do acusado Marcelo dos Santos, junto com a supramencionada policial militar Driely Rezende Mingarino, ratificando o que esta disse.

3) Ricardo Augusto Baggio Gomes (fls. 2415/2420), policial militar, confirmou ter participado da operação deflagrada na Comarca de Jaboticabal e Pitangueiras no dia 26.04.2021, na residência do acusado Marcelo dos Santos, junto com os supramencionados policiais militares Driely Rezende Mingarino e Pedro Augusto Mariano Mazetto, ratificando o que estes disseram.

4) Thallis Henrique de Senne (fls. 2421/2425), policial militar, participou também da operação, contudo na residência do acusado Leandro Miguel Martins. Nesta, foi apreendido 01 (um) celular da marca LG e um envelope de depósito da Caixa Econômica Federal escrito Rifa. Informou que estavam no imóvel o acusado, a mulher e 01 (um) ou 02 (dois) filhos, pelo que se recorda. Disse que durante a diligência não ocorreram intercorrências. Indagado, disse que não tinha conhecimento dos outros locais onde os mandados estavam sendo cumpridos.

5) Gilson Aparecido Noccioli (fls. 2426/2430), policial militar, confirmou ter participado da operação deflagrada na Comarca de Jaboticabal e Pitangueiras no dia 26.04.2021 em apoio ao GAECO, informando que na oportunidade sua equipe se deslocou até uma residência na cidade de Jaboticabal onde localizaram a pessoa que deveria ser detida. Disse que nada de ilícito foi localizado, porém tal indivíduo conseguiu se desvencilhar de uma bateria de celular bem como do seu chip. Declarou que esse indivíduo informou que teria jogado tais objetos no cesto de lixo do banheiro, porém não foram localizados. Disse que ainda na residência foi apreendido outro telefone celular. Declarou que membros do Ministério Público acompanharam a diligência. Informou que esses objetos foram devidamente lacrados na presença de testemunhas e entregues ao Ministério Público. Disse que além do indivíduo alvo da operação, estavam no local a esposa dele, a mãe e mais uma pessoa que acredita ser filho ou irmão. Declarou que não houve intercorrências durante a diligência. Segundo a testemunha, o alvo do mandado teria alegado que, por susto, se desfez da bateria e do chip do celular, apesar de ter negado que era integrante do "PCC".

6) Lucas Mazza Gambeta (fls. 2431/2435), policial militar, confirmou o acima transcrito, visto que esteve junto na operação deflagrada em 26.04.2021, junto com o policial militar Gilson Aparecido Noccioli. Declarou não conhecer nenhum dos réus. Indagado, a testemunha, reconheceu o acusado Sandro César dos Santos como sendo o indivíduo por ele preso na ocasião.

7) Milton Sérgio Veríssimo (fls. 2443/2456), policial militar, disse que conhece os acusados William Ribeiro, Sandro César dos Santos, Marcelo dos Santos e Anderson Rodrigo dos Santos, de várias abordagens e prisões por tráfico de drogas e porte de arma, havendo notícias de que eles integravam o "Primeiro Comando da Capital". Afirmou que, semanalmente, precisam se deslocar até a residência de Sandro César dos Santos e Marcelo dos Santos, que são irmãos, para averiguar a ocorrência dos chamados "Tribunais do Crime", salientando que chegavam informações de que eles estariam "julgando" pessoas. Confirmou que também havia denúncias de que William Ribeiro, Leandro Miguel Martins e Anderson Rodrigo dos Santos também estariam participando de "tribunais do crime". Confirmou que já viu todos os réus juntos, afirmando, ainda, que eles se conheciam. Indagado, afirmou que já recebeu denúncias de que William Ribeiro participava dos "tribunais do crime". Reafirmou que os réus

eram conhecidos dos meios policiais pelo envolvimento da prática de diversos crimes, dentre os quais tráfico de drogas e envolvimento com “tribunais do crime”, salientando que eles estariam acima dos “vendedores normais de droga”. Conformou que havia denúncias de que Leandro Miguel Martins era integrante do “PCC”.

8) Irineu Prais Júnior (fls. 2457/2461), policial militar, confirmou o dito pelo policial militar Edgar Rogério Arantes.

09) Cláudio Adriano Silva (fls. 2488/2492), policial militar, confirmou o depoimento dos demais policiais que estiveram junto na operação deflagrada na residência do acusado Leandro Miguel Martins.

10) Adriano José Trindade (fls. 2498/2508), policial militar, disse que é de conhecimento que os acusados possuem envolvimento com o PCC.

Quanto às testemunhas de defesa:

1) Laura Elisa Tomé (fls. 2509/2510), mãe do acusado William Ribeiro, prestou depoimento na condição de informante do juízo, limitando-se a prestar esclarecimentos sobre a personalidade e a vida pregressa do réu.

2) Sueli de Fátima Meirelles Martins (fls. 2511/2513), avó da filha do acusado William Ribeiro, prestou depoimento na condição de informante do juízo, limitando-se a prestar esclarecimentos sobre a personalidade e a vida pregressa do réu.

3) Rafaela Luzia Leite Pedroso (fls. 2514/2519), testemunha dos acusados Sandro César dos Santos e Marcelo dos Santos, disse que os mencionados réus trabalharam em sua residência, localizada na Avenida Professor Vicente Quirino nº 999, Aparecida, em Jaboticabal, e que isso ocorreu no ano de 2020, próximo à Páscoa. No mais, suas declarações não puderam contribuir para o deslinde do feito.

4) Silvano Marinho Oliveira (fls. 2520/2523), testemunha do acusado Anderson Rodrigo dos Santos, policial militar, declarou que nunca abordou referido acusado, não se recordando do réu. Sobre os fatos, não acrescentou mais informações para o deslinde do feito.

5) Dimas Gustavo Lança (fls. 2524/2526), testemunha do acusado Anderson Rodrigo dos Santos, policial militar, confirmou ter participado da abordagem de Sandro César dos Santos quando da deflagração da operação juntamente com o GAECO, contudo não acrescentou mais informações para o deslinde do feito.

6) João Paulo Borges Júnior (fls. 2527/2529), testemunha do acusado Anderson Rodrigo dos Santos, policial militar, declarou não conhecer referido acusado. Confirmou ter participado da deflagração da operação. Sobre os fatos, não acrescentou mais informações para o deslinde do feito.

7) Maura Santos da Cruz (fls. 2676/2688), testemunha do acusado Leandro Miguel Martins, síndica do condomínio em que este acusado reside, disse que além dele não conhece nenhum dos outros réus. Acerca do caso, disse se recordar da realização de uma operação da Polícia Militar nos 03 (três) condomínios visando a localização de drogas, porém declarou não saber precisar a data da ação policial. Declarou que soube, em conversa com os outros síndicos, que em um dos condomínios foram apreendidas drogas, informando que o apartamento onde foi encontrado o entorpecente estava alugado. Alegou que nunca ouviu qualquer informação sobre o envolvimento de Leandro Miguel Martins com o tráfico de drogas. Disse que conhece o réu apenas de vista. Disse que soube que o acusado tinha um apartamento, mas que em razão da pandemia ele foi morar no condomínio onde é síndica. Informou que a namorada do réu também é moradora do condomínio. Disse nunca ter ouvido nada sobre os réus Sandro César dos Santos e de Marcelo dos Santos. Sem mais para o necessário.

8) Leda Pereira Santos da Cruz (fls. 2689/2691), mãe dos acusados Sandro César dos Santos e Marcelo dos Santos, prestou depoimento na condição de informante do juízo. Suas declarações não puderam contribuir para o deslinde do feito.

Quanto aos Interrogatórios:

Em seu interrogatório (fls. 2692/2701), o acusado William Ribeiro, sobre os fatos, negou tê-los praticado, alegando que se encontrava preso na data em que os crimes teriam ocorrido. Alegou não conhecer nem ter qualquer vínculo ou amizade com os demais corréus. Disse que quando saiu da cadeia, usava o telefone celular de sua esposa, porém, alegou não se recordar do número. Alegou que seu apelido é Vida Louca, negando que fosse conhecido como Boneco. Disse que saiu da cadeia no dia 17.03.2021 e que quando saiu da prisão começou a trabalhar como pintor. Disse que

sua atual companheira se chama Luana Beatriz de Oliveira. Disse que tem 01 (um) filho com Gleice Larissa Rodrigues. Negou que tivesse página no Facebook. Indagado sobre os 02 (dois) perfis localizados, um deles identificado como William Boneco e o outro William e onde constavam diversas fotos pessoais suas, reafirmou não possuir perfis na citada rede social. Declarou que já foi condenado anteriormente por tráfico de drogas. Alegou não conhecer Du, Paulinho, Diego, Renan ou Tiago. Alegou, mais uma vez, que não possuía telefone particular, não tendo qualquer linha cadastrada em seu nome. Negou, por fim, conhecer os demais acusados do processo, não sabendo se eles estiveram envolvidos na prática de outros crimes.

Em seu interrogatório (fls. 2702/2711), o acusado Marcelo dos Santos, sobre os fatos, tê-los praticado. Alegou que não tinha telefone na época em que foi preso, e que não usava o telefone de qualquer outra pessoa. Alegou desconhecer a propriedade do telefone celular localizado em sua residência. Alegou que não sabe o motivo pelo qual uma das policiais militares que estiveram em sua casa disse que viu ele quebrando o telefone. Negou ter qualquer apelido. Disse que Sandro César dos Santos é seu irmão mais velho. Alegou não saber se seu irmão tem celular. Alegou que seu irmão não tem nenhum apelido. Alegou que foi para a cidade de Pitangueiras em razão de trabalho. Em relação ao talão de rifa apreendido em sua residência, alegou que este não foi localizado em sua casa, tampouco que lhe tenha sido apresentado. Disse ter 01 (uma) filha com quem chegou a conversar por telefone, assim como com a sua mãe. Negou conhecer Cauê Felipe Carlos da Silva, Igor Talisson dos Santos Cardoso, Ademir Calegari, Luciano Dantas Belodi ou Adão Lima Filho e Ana Carolina Ribeiro Coutinho, afirmando, porém, que tem uma irmã chamada Ana Carla dos Santos. Alegou, ainda, não conhecer ninguém de apelido Paulinho, Du, Vitor, Renan, Diego, Tiago ou José. Disse que antes de ser preso por esse processo, ficou solto pelo período de 02 (dois) anos. Disse que no período em que morou com sua mãe, policiais militares estiveram na residência, onde nada de ilícito foi encontrado. Disse, por fim, não conhecer Anderson Rodrigo dos Santos ou Leandro Miguel Martins.

Em seu interrogatório (fls. 2712/2720), o acusado Anderson Rodrigo dos Santos, sobre os fatos, negou tê-los praticado. Disse que foi preso anteriormente por tráfico de drogas. Disse que não reconhece qualquer participação nos fatos objetos da denúncia. Alegou que tinha telefone, mas que não se recorda do número. Negou que fosse conhecido pelos apelidos Andinho ou RD. Alegou, ainda, não conhecer Du, Veio, Carlos Eduardo ou Paulo Sérgio. Negou conhecer a pessoa de Carlos. Por fim, negou conhecer os demais corréus.

Em seu interrogatório (fls. 2721/2736), o acusado Sandro César dos Santos, sobre os fatos, disse que é conhecido como Sandrão, negando ter os apelidos de Pé ou Pé na Estrada. Indagado, negou a prática dos fatos que lhe foram imputados pela denúncia, negando fazer parte de facção criminosa ou ter envolvimento com o tráfico de drogas. Alegou ser usuário de drogas e que tem o costume de telefonar e pedir para levarem entorpecentes até à sua residência. Alegou, ainda, não se recordar ao certo do número do seu telefone celular, alegando que ficou por apenas 04 dias com o último número. Afirmou que Marcelo dos Santos é seu irmão mais novo. Alegou que várias vezes sua casa foi invadida em razão de denúncias anônimas, mas que em nenhuma oportunidade foi localizado qualquer coisa ilícita. Não sabe informar o motivo dessas denúncias anônimas. Disse conhecer William Ribeiro de vista, não sabendo se ele tem algum apelido. Afirmou conhecer Leandro Miguel Martins da porta do banco onde ele vendia bala, afirmando que ele tinha o seu contato no celular. Alegou conhecer Anderson Rodrigo dos Santos de vista. Disse que sua companheira se chama Sara Conceição Camilo, com quem tem 01 (um) enteado. Disse que as mães de seus outros filhos são: Elisabete Mendes dos Santos, Débora Aparecida Perassoni e Ana Claudia Lincezari. Disse que nos 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses que esteve na rua fez uso de telefones celulares, porém, ao ser indagado, disse que acha que tinha linhas cadastradas em seu nome. Alegou não saber afirmar se sua companheira conhecia a companheira de Anderson Rodrigo dos Santos. Alegou que nunca falou com a mulher de Anderson Rodrigo Dos Santos por telefone. Negou conhecer Carlos Alberto Leoni ou Emilio Carlos Tadeu da Mota Campos, apesar de 02 (duas) das linhas telefônicas por ele utilizadas estarem cadastrados no nome de ambos. Disse que a Maria de Lourdes e Carlos Roberto Camilo são os pais de sua companheira. Negou ter

qualquer envolvimento com o Primeiro Comando da Capital ou integrar qualquer facção criminosa. Negou ter tido qualquer contato pessoal com Anderson Rodrigo dos Santos ou ter ouvido que ele integrasse o "PCC". Por fim, alegou não saber o nome da pessoa a quem pediu para levar "uma camisa do Palmeiras", que confirmou tratar-se de maconha, até a sua residência. Por fim, não soube explicar como ficou sabendo que caso pedisse uma "camiseta do Palmeiras" lhe seria entregue maconha. Em seu interrogatório (fls. 2737/2751), o acusado Leandro Miguel Martins, sobre os fatos, negou tê-los praticado. Confirmou que sua esposa, Alaine Lopes, tinha telefone celular. Alegou que a casa onde foi capturado era de propriedade da esposa. Disse que raramente era chamada de Lê. Disse que conheceu Sandro César dos Santos na porta do banco, alegando, porém, que não sabe como ele era chamado. Alegou não conhecer Marcelo dos Santos, apesar de ter o seu número de telefone. Alegou conhecer William Ribeiro de vista, não sabendo informar se ele tinha algum apelido. Disse que conhece Anderson Rodrigo dos Santos da rua. Afirmou conhecer Maicon Dione Silva do Amaral dos prédios, negando, porém, que tivessem amizade. Disse que a mãe de sua filha se chama Aline dos Santos e que a mãe dessa se chama Fátima dos Santos. Negou conhecer Andressa Cristina Emiliano Rodrigues. Afirmou que Albert Moreira Lopes, irmão de Alaine, é seu cunhado. Afirmou que o cunhado morava no bloco D, do condomínio nº 100, enquanto o apartamento de sua esposa ficava no nº 31 do bloco A do mesmo condomínio. Em relação ao papel de depósito bancário escrito Rifa, localizado no apartamento onde foi preso, no dia da operação, alegou que tal papel se referia a uma rifa de caridade da igreja frequentada por sua companheira. Afirmou que é sua esposa quem promove a rifa, alegando que o dinheiro era guardado nesse envelope. Negou ser integrante do "Primeiro Comando da Capital". Alegou, mais uma vez, não manter qualquer contato ou estar em forma associativa com os demais réus, negando que eles se encontrassem ou se reunissem. Disse que nunca foi processado por tráfico de drogas, associação ao tráfico ou por integrar organização criminosa. Disse que no mês de dezembro de 2020 ocorreu uma operação no conjunto habitacional, salientando que na oportunidade estava na casa de sua irmã; disse que ao chegar no local se deparou com a porta do apartamento arrombada e que ao questionar foi informado por vizinhos que policiais militares haviam invadido diversos apartamentos no prédio. Alegou que tinha um apartamento alugado no prédio, mas que residia com a sua irmã. Alegou que usava esse apartamento para usar drogas. Alegou não saber em qual apartamento os policiais militares encontraram a droga. Informou que o apartamento que alugou e que, posteriormente, pediu para deixar os móveis, era o apartamento nº 01, bloco D, que ficava no prédio nº 200.

Pois bem.

Embora em seus interrogatórios os réus tenham negado a prática de qualquer participação em organização criminosa ou mesmo associação para o tráfico, as interceptações telefônicas juntadas aos autos, produzidas de forma legal e escorreita, foram devidamente corroboradas pelas provas produzidas em juízo (depoimentos acima transcritos), razão por que presentes tanto materialidade quanto autoria delitiva, no tocante aos cinco acusados.

Os diversos Policiais Militares ouvidos sob o crivo do contraditório, confirmaram os indícios levantados pelas interceptações e que deram ensejo ao presente processo. Disseram, de forma firme e coesa, que os cinco acusados estão associados a organização criminosa (PCC), encontram-se acima dos "traficantes comuns" e auxiliam a coordenar todo o tráfico de drogas na região de Jaboticabal.

Além disso, embora os acusados tenham negado os apelidos descritos pela acusação e que foram